

Aug 2025. Issue 199

ZOOM IN TRADE

신한관세법인 월간 관세 무역 소식지



Where Is Grace Chang?

03 ... 절대평가 상대평가



생각과 현실

06 ... 상호관세 이후 판매가격과 수입가격, 어떻게 할 것인가



최신 관세 판례 분석

10 ... 관세 과세가격에 포함되는 권리 사용 대가의 실질적 판단



논리로 푸는 HS 사례

13 ... 냉장고에 부착되는 유리 패널의 품목분류 사례(조심2024관120) 분석을 통한 강화유리 품목분류 분석



Global Customs Insight

16 ... 미국 De Minimis (소액물품)도 FDA요건 충족 필요



FTA 및 수출입 실무 안내

18 ... 사후관리에 관한 고시 개정



관세무역개정 내용과 의견

22 ... 「관세조사 운영에 관한 훈령」 개정(안) 행정예고



절대평가 상대평가

장 승 희
대표 관세사

“
우리 모두 미소와 함께 박수 쳐주며
기다리는 어른이 되어야 하겠습니다.
사랑하는 아이들이 행복할 때에 우리
어른들도 행복해 집니다.
”



내가 행복한 것은 내가 사랑하는 사람이 행복해서입니다.

행복은 내게 달린 것이 아니라

내가 사랑하는 사람에게 달렸습니다.*

평가란 사람, 사물, 행위에 대해 이루어지는 의견입니다. 한 사람의 의견일 수도 있고, 여러 사람 의견의 합치가 될 수도 있습니다. 평가는 피 평가자인 대상에게 많은 영향을 미칩니다. 특히 한 두 사람의 평가가 아닌 다수의 평가일 때에 대상의 가치는 급상승하거나 급락합니다. 따라서, **평가는 명확한 기준을 갖고 공정하고 객관적으로 이루어져야** 합니다. 그러나, 기준에 도달 여부보다 '다른 사람을 넘어 섰나'로 결정되는 평가가 있습니다. 많은 문제를 불러 일으킵니다.

왜 평가를 하는 것일까요? 평가는 해야만 하는 것일까요?

이번 달 생각과 현실은 '상호관세 이후 판매가격과 수입가격, 어떻게 할 것인가' 입니다. 최신 관세 판례 분석은 '관세 과세가격에 포함되는 권리 사용 대가의 실질적 판단'이며, 논리로 푸는 HS 사례는 '냉장고에 부착되는 유리 패널의 품목분류 사례(조심2024관120) 분석을 통한 강화 유리 품목분류 분석'입니다. 또한 Global Customs Insight는 '미국 De Minimis (소액물품)도 FDA 요건 충족 필요'이며, FTA 수출입 실무 안내는 '사후관리에 관한 고시 개정', 관세무역개정 내용과 의견은 '관세조사 운영에 관한 훈령' 개정(안) 행정예고입니다.

태초에 하나님께서 천지를 창조하시며 '보시기에 좋다' 하셨습니다. 흑암의 세상에 빛이 있으라 하시니 빛이 생겼고, 하나님께서 보시기에 그 빛이 좋았습니다. 또한 하나님께서는 땅과 바다를

만드시고, 땅 위에 식물을 만드시고, 하늘에 해와 달과 별들을 만드시고, 바다와 물에서 사는 생물들, 하늘을 나는 날개 달린 새들, 땅 위에 사는 생물들을 차례차례 만드시며 좋으셨습니다. 마지막으로 여섯째날 하나님의 형상대로 사람을 창조하시고 참 좋으셨습니다.

천지 만물의 모든 것이 각각 의미를 갖고 창조되었습니다. 각 생물체에 따라 필요로 하는 것이 공급되었기에 서로 경쟁할 필요가 없었습니다. 더 낮고, 덜 낮고를 평가할 이유도 없었습니다.

인류의 확산과 경쟁

인류가 확산되며 여러 종과 집단이 생겨났습니다. 그 중에 아프리카에서 기원한 호모 사피엔스만이 집단 간 경쟁에서 우위를 차지하며 지구 전체로 확산이 되었습니다. '손 재주 있는 인간'이었던 호모 하빌리스, 불을 사용하고, 장거리 이동도 가능했던 호모 에렉투스는 경쟁에서 밀리며 사라졌습니다. 유럽과 서아시아에 분포했던 호모 네안데르탈인도 뇌 용량이 크고 섬세한 도구 제작과 매장 풍습까지 갖춘 강력한 인류였으나 멸종되었습니다. 호모 사피엔스의 뛰어난 적응력, 복잡한 언어를 바탕으로 한 집단 협력과 지식 전수 등의 경쟁력은 다른 인류 종들을 멸망시켰습니다. 호모 사피엔스만이 유일하게 생존하는 인류가 되었습니다.

호모 사피엔스는 다시 국가, 지역, 조직, 공동체로 분리되며 경쟁을 계속하고 있습니다. 내가 더 앞서고, 더 많은 이익을 얻기 위해 경쟁을 합니다. 남들보다 앞서 가려는 사람들이 많아지며 경쟁을 하게 됩니다. 평가란 개념이 생겨났습니다. 국가와 국가간에, 집단과 집단간에 서로 비교하고 평가하며 남들 보다 앞서 가기 위해 무한 경쟁을 합니다.

경쟁의 무대에 올려진 우리 아이들

한국 청소년의 자살률이 지속적으로 증가하고 있습니다. 2023년에는 2017년에 비해 자살률이 약2배 증가하였습니다.** 특히 초, 중학생의 경우에는 각각 3배씩 증가하였다 합니다. 학생들은 학업 문제와 가족 문제, 개인 문제 등으로 어려움을 겪고 있습니다. 대부분의 문제 중심에는 경쟁관계로 밀어 넣는 평가제도와 비교심리가 있습니다.

절대평가제도는 공정하게 정해진 학습 목표 또는 성취 기준에 따라 평가합니다. 다른 사람과 비교하지 않기에 개인의 성취도를 정확히 파악 할 수 있습니다. 학습 동기 부여에 긍정적이 될 수 있습니다. 반면, 상대평가는 주어진 집단 내에서 다른 학습자와의 성취 정도를 비교하여 평가합니다. 학생들 간의 서열 또는 분포를 기준으로 성적을 부여하는 것이지요. "다른 사람 보다 잘했는가?"가 평가의 기준이 됩니다.

치열한 경쟁으로 일어난 80년

경쟁이 필요한 영역이 있습니다. 여러 집단 안에서 뒤처지지 않기 위해 비교하며 치열한 경쟁을 벌일 수도 있습니다. 대한민국은 경제를 살려 식량 부족을 메우고자, 민동산을 푸르게 만들며 제대로 된 나라를 만들어 보고자 **치열히 노력한 어른들이 있었기에 빈국을 벗어나 세계10위안의 경제대국으로 성장**할 수 있었습니다. K-Pop으로 불리는 대중음악, 영화, 드라마 및 방송, 클래식 음악, 문학, 스포츠 등의 경쟁에서도 이기기 위한 꾸준한 노력이 있습니다. **세계에서 최고가 되기 위해 피땀을 흘린 예술가, 산업가, 스포츠 스타, 정부**의 많은 분들에게 감사 인사를 드립니다. 이제 대한민국은 문화강국으로도 자리매김하고 있습니다.

경쟁이 아닌 칭찬, 비교가 아닌 격려

그러나, 어른들의 경쟁심을 아이들에게도 강요해야 할까요? '다른 사람보다 잘 했는가?'가 아닌 '기준에 도달했는가?'를 목표로 해야 합니다. **친구와 동료와 함께 협력하며 가치 있는 세상을 만들어가는 것이 목표가 되어야 합니다.** 다른 사람과 비교하기 전에, 먼저 자신의 목표에 도달 하여야 합니다. **올바른 기준을 만들고 그 기준을 목표로 가도록 도와 주는 것이 어른들이 해야 할 일입니다.**

하나님께서 보시기에 좋도록 만드신 이 세상에서 기쁨으로 살아가지 못하고 자신의 목숨을 버리는 아이들이 나오지 않도록 해야 합니다. 비교하고 평가하며 경쟁시키는 제도로 아이들을 힘들게 해서는 안됩니다. **경청하고 공감하며 칭찬과 격려를 받을 때에 우리 아이들은 목표를 향해 한걸음 한걸음 성장해 갈 것입니다.**

'다른 사람보다 잘 하자'에서 '다른 사람과 함께 성장하자'로 패러다임이 바뀐 사회를 아이들에게 물려줘야 합니다. 우리 모두 미소와 함께 박수 쳐주며 기다리는 어른이 되어야 하겠습니다. 사랑하는 아이들이 행복할 때에 우리 어른들도 행복해 집니다.

감사합니다.

*조정민. (2022.02.23). 사랑합니다. 서울: 두란노 서원.

*서진석, 진태희. (2024.11.06). EBS 뉴스 12. [EBS 뉴스](#)

신한관세법인
장승희 *Seunghee Chang*



생각과 현실

상호관세 이후 판매가격과 수입가격, 어떻게 할 것인가

2025년 8월 7일 이후 우리나라는 미국과의 상호관세에 따라 15%의 추가 관세가 적용되고 있다. 철강·알루미늄·구리뿐 아니라 반도체, 의약품 등 주요 품목까지 줄줄이 높은 관세율이 예고돼 있으며, 파생상품으로까지 확대되는 상황이다. 이로 인해 수출기업들은 판매가격과 수입가격 결정을 두고 깊은 고민에 빠져 있다.

그동안 기업들은 4월 이후 시행된 트럼프 행정부의 관세정책에 대응해 상반기까지는 인상된 관세 부담을 상당 부분 흡수해 왔다. 그러나 더 이상은 버티기 어려운 지경에 이르렀다. 실제로 많은 기업들이 상반기 영업손실을 기록하거나 이익이 대폭 감소하는 실적을 내놓고 있다.



서 영 진

부대표/관세사

wedin8@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 기업심사
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

필자는 지난 8월 19일 대한화장품협회 주관으로 열린 교육에서 국내 화장품 수출기업 임직원 100여 명을 대상으로 '상호관세 부과 이후 가격결정과 관세 절감 방안'을 강의했다. 한국산 화장품은 올해 상반기 역대 최고 수출액을 기록했으나, 8월 이후에는 수출이 급감하는 현실을 마주하고 있다. 그럼에도 불구하고 한국 화장품은 품질·안전·가격 면에서 여전히 세계 최고 수준의 경쟁력을 보유하고 있기에, 상호관세의 영향에도 불구하고 장기적으로는 수출을 지속 확대할 것으로 기대된다.

미국의 관세부담, 본격화되는 9월

관세는 미국 수입자가 납부하는 것이 원칙이지만, 2025년 상반기 10% 관세 부과 시 실제로는 수출자와 제조자가 상당 부분 부담한 것으로 조사됐다. 미국의 7월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.2% 상승, 연율 2.7%를 기록했다. 일부 품목에서는 가격이 인상돼 대형마트에서 동일한 금액으로 구매할 수 있는 물량이 줄어드는 현상도 관찰된다. 트럼프 대통령의 주장대로 관세가 사실상 수출국의 부담으로 귀결된 셈이다.

특히 5월 2일부터 중국산 800달러 이하 물품의 소액면세가 폐지됐고, 8월 29일부터는 모든 국가에 동일한 제도가 적용되었다. 여기에 8월 7일부터 상호관세까지 시행되면서 9월 이후 미국의 소매가격 인상은 불가피하다. 다만 가격 인상 폭은 미국 내 시장경쟁 상황에 좌우될 것이다. 수출기업들은 가격 인상을 최소화하려 애쓰겠지만, 그 차액은 제조업체·수출업체·운송사·수입사·플랫폼 등 유통망 전반의 이익 감소로 분산될 가능성이 크다.

국내외 소비자까지 부담하는 관세

상호관세가 15~30% 부과될 경우, 미국 수출 비중을 20~30%로 가정하면 수출 가격 대비 약 3.5~9%의 추가 부담이 발생한다. 이 가운데 절반을 수출국이 떠안게 되면, 전체 매출 기준 2~4%를 수출자가 감내해야 한다. 문제는 국내 중소기업의 평균 영업이익률이 2~3%에 불과하다는 점이다. 이 경우 상호관세 부담으로 이익이 '제로'가 되거나 손실로 전환될 수 있다.

따라서 기업들은 불가피하게 미국 시장과 직접 관련이 없는 국내 판매가격이나 유럽·동남아시아 수출가격 인상을 통해 손실을 보전할 수밖에 없다. 이미 국내 주요 자동차 회사와 식품 회사들이 소매가격 인상을 발표하거나 검토 중이다.

고통의 부담은 전 세계적 과제

관세정책의 목적이 미국의 재정적자 보전이든, 제조업 육성이든, 결국 그 부담은 전 세계 기업과 소비자에게 전가된다. 특정 국가가 특정 산업을 인위적으로 지원할 수는 있지만, 전 산업을 균등하게 지원하기란 불가능하다. 결국 모든 기업과 국민이 이익 감소와 물가 인상의 고통을 나누는 수밖에 없다.

역사는 경고한다. 1929년 대공황 이후 1935년 스무트-홀리 관세법 시행으로 독일과 일본의 수출이 반 토막 나고 실업률이 급등하자, 제2차 세계대전의 불씨가 되었다는 평가가 있다. 이번에는 같은 불행을 반복해서는 안 된다. 미국 정부와 국민도 다른 국가와 기업들이 겪는 어려움을 이해하고, 고통을 분담하는 노력에 감사할 줄 알아야 한다. 특히 50% 고율 관세 부과를 요구해온 미국 철강·알루미늄 업계는 상반기 이미 상당한 이익을 거둔 만큼, 욕심을 줄이고 오히려 관세 인하를 요구해야 한다. 그렇지 않으면 철강을 원재료로 사용하는 기계·전자·건축·자동차 산업 전반에 물가 상승과 실업 증가라는 부메랑이 돌아올 것이다.

미국 수입가격의 재설정 필요

최근 수출기업들로부터 가장 많이 받는 질문은 “미국 수입가격을 어떻게 설정해야 하나”이다. 과거에는 관세가 없어 DDP 조건으로 수출가격을 책정해도 문제가 없었다. 그러나 이제는 미국 내 발생 비용, 국제운송비, 적하보험료 등을 철저히 고려해 적정 FOB 가격을 산정해야 한다. 이를 통해 일부라도 관세 부담을 줄일 수 있다.

미국 정부는 2025년 초부터 ‘거짓청구법(False Claims Act)’을 적용해 저가신고, 세율 회피, 허위 원산지 표시 등으로 관세수입에 손해를 끼친 기업에 대해 3배의 징벌적 손해배상과 별도 벌금을 부과하겠다고 예고했다. 남북전쟁 시절 부패 방지를 위해 제정된 법을 국제무역에도 적용하겠다는 것이다. 수출기업들은 저가신고의 유혹을 피하고 정직한 가격 산정을 통해 리스크를 최소화해야 한다.

트럼프식 관세정책 vs. 프리드먼의 자유무역론

이 시점에서 우리는 중요한 질문을 던져야 한다. “트럼프 대통령의 상호관세정책은 과연 밀턴 프리드먼이 강조한 무관세·자유무역 정책보다 우월한가?”

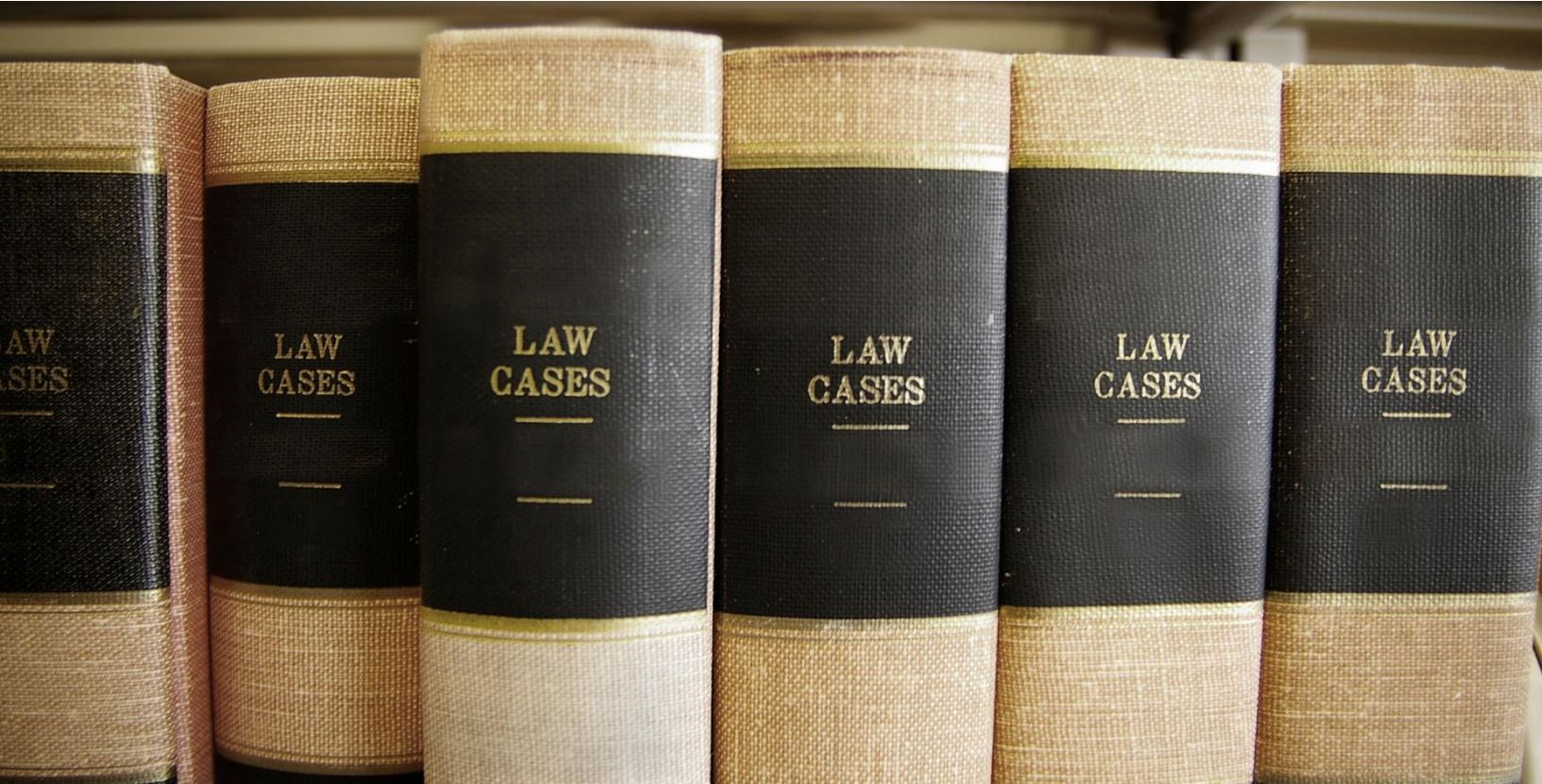
프리드먼은 무역에서의 관세와 장벽은 결국 자국민의 삶을 어렵게 하고, 세계 경제의 효율성을 떨어뜨린다고 경고했다. 반면 트럼프 대통령은 관세를 통해 특정 산업을 보호하고 미국 내 제조업을 부흥시키려 한다. 그러나 관세정책이 단기적으로는 미국 제조업 일부에 이익을 줄 수 있겠지만, 장기적으로는 물가 인상과 글로벌 공급망 왜곡, 세계 경제 성장 둔화로 이어질 가능성이 크다.

결국 어느 정책이 우월한가는 단기 성과보다 장기적 효율성과 전 세계적 부담 분담이라는 관점에서 평가해야 한다. 그리고 지금의 상호관세 국면은 프리드먼의 자유무역 원칙이 여전히 유효한가, 아니면 보호무역이 새로운 해법이 될 수 있는가를 시험하는 무대가 되고 있다.

맺음말

상호관세 시대는 이미 현실이다. 모든 기업이 FOB 기준의 철저한 가격 산정, 고통 분담, 시장 다변화를 통해 대응해야 한다. 그러나 더 근본적인 질문은 남는다. “자유무역이라는 고전적 원칙이 여전히 최선인가, 아니면 새로운 형태의 보호무역이 불가피한 선택인가” 하는 점이다.

고통을 나누지 않으면 살아남을 수 없는 세상에 우리 모두가 살고 있다. 이 질문에 대한 답을 찾는 과정이야말로, 지금 세계 경제가 직면한 가장 큰 과제일 것이다.



최신 관세 판례 분석

관세 과세가격에 포함되는 권리 사용 대가의 실질적 판단

1. 쟁점

청구법인이 해외 본사에 지급한 로열티 및 기술지원 수수료 등이 「관세법」 제30조 제1항 제3호 및 제4호에 따른 과세가격의 가산요소인 '권리 사용 대가'에 전부 해당하는지 여부

2. 사실관계

(1) 청구법인은 스페인 본사와 국내 기업이 공동 출자해 설립한 법인으로, 해당 본사와의 계약을 통해 상표가 부착된 의류, 액세서리, 신발류를 수입하고 국내에서 판매해왔습니다.

(2) 이와 관련하여 청구법인은 본사 또는 계열사에 일정 매출액 비율로 로열티를 지급해왔는데, 이 로열티는 계약상 상표 사용권, 매장운영에 관한 노하우 및 기술지원의 대가로 명시되어 있었습니다.



김 유 진

관세사

yj.kim@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입 통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

(3) 이에 대해 처분청은, 청구법인과 본사 간에는 특수관계가 존재하고, 실제 로열티는 상표권을 포함한 지적재산권의 사용 대가로서 수입되는 의류에 부착된 상표와 직접적으로 관련된다고 보았습니다. 나아가 로열티 지급이 거래조건에 포함되지 않았더라도 특수관계 등 전체적인 계약구조를 고려하면 수입물품의 거래조건으로 볼 수 있다고 판단했습니다.

(4) 이에 청구법인은 청구인은 쟁점 로열티가 수입물품과는 무관하며, 매장 운영 등 국내 판매 활동과 관련된 서비스 대가에 불과하므로 관세 과세가격에 포함될 수 없다고 주장했습니다. 특히 로열티 지급은 수입물품 구매의 전제가 아니며, 상표 자체도 상품상표가 아니라 서비스표임을 강조했습니다.

3. 판결요지

관세청은 아래와 같이 처분청의 과세 전부를 인정하지 않고, **로열티 중 일부만 과세가격 가산 대상으로 인정하였습니다.**

우선, 청구법인과 계약을 체결한 외국 본사는 특수관계에 있으며, 계약서와 이 전가격 보고서 등을 종합적으로 검토한 결과, 로열티에는 상표권 사용료가 포함되어 있고, 수입물품에도 해당 상표가 부착되어 있어 관련성이 인정된다고 보았습니다.

또한, 양 당사자의 특수관계 및 계약 해지 시 합작투자계약도 종료되는 구조적 연계를 고려할 때, 로열티 지급은 실질적으로 수입물품의 거래조건에 해당한다고 판단하였습니다.

다만, 전체 로열티가 모두 상표권 사용에 대한 대가는 아니며, 일부는 국내 매장 운영 등 경영지원 성격의 서비스 대가로 구성되어 있으므로, 수입물품과 직접 관련된 부분만을 객관적이고 수량화 가능한 기준에 따라 안분하여 과세가격에 가산해야 한다고 결정하였습니다.

4. 해설 및 시사점

권리사용료는 ① 수입물품과 관련성이 있고, ② 수입물품의 거래조건으로 지급되며, ③ 객관적이고 수량화할 수 있는 금액이어야 합니다. 이러한 요건을 충족하지 않는 권리사용료는 과세가격에 포함할 수 없습니다.

상기 심사청구 결정은 로열티의 관련성과 거래조건성 판단에 있어 단순히 계약서에 명시된 내용만이 아니라 실질적인 거래 구조와 관계를 종합적으로 고려하고 있습니다.

특히 로열티가 상품상표에 대한 것인지 서비스표에 대한 것인지는 형식이 아닌 실질과 상표 사용 실태를 기준으로 판단해야함을 시사합니다.

또한 해외 본사로부터 제공받는 권리가 상표 사용권에 국한되지 않고, 국내 매장 운영에 필요한 경영지원까지 포함되는 경우, 로열티의 구성을 분리하여 합리적으로 안분해야 합니다.

따라서 복합적인 로열티 계약이 있는 경우에는 수입자는 계약서, 회계기준서, 이전가격보고서 등 객관적이고 구체적인 산정 근거 자료를 사전에 구비하여 과세당국에 제시할 수 있어야 합니다.



논리로 푸는 HS 사례

냉장고에 부착되는 유리 패널의 품목분류 사례(조심2024관120) 분석을 통한 강화유리 품목분류 분석

1. 배경

청구법인은 2019년부터 2023년까지 중국으로부터 냉장고 전면에 부착되는 유리 패널(이하 “쟁점물품”)을 수입하면서 이를 두께 8mm 이하의 강화유리로 보고 HSK 제7007.19-1000호로 신고하여 통관하였습니다. 이후 2024년 1월부터 해당 물품이 냉장고의 전용 부분품이므로 HSK 제8418.99-1000호로 분류되어야 하며, 이에 따라 한중 FTA 협정세율 0%를 적용해 관세 및 부가세 환급이 가능하다는 취지로 경정청구를 제기하였습니다.

하지만 관할세관은 이를 받아들이지 않았고, 청구인은 이에 불복하여 심판청구를 제기하게 되었습니다.



안 민 수

관세사

msahn@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입 통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

2. 쟁점사항

본 사건의 핵심은 쟁점물품이 단순한 강화 강화유리로서 HSK 제 7007 호에 해당하는지, 아니면 냉장고 도어에 결합되어 실질적인 기능을 수행하는 냉장고의 전용 부분품으로 보아 HSK 제 8418 호로 분류해야 하는지 여부에 있습니다. 한-중 FTA 세율상 제 7007 호는 5.6%가 적용되는 반면, 제 8418 호는 0%이므로 분류 결과에 따라 관세 환급 여부가 달라지기 때문입니다.

3. 청구인 주장

청구인은 다음과 같은 근거로 쟁점물품을 제 8418 호의 냉장고 부분품으로 분류해야 한다고 주장했습니다.

- ① 쟁점물품이 냉장고 도어에 부착되어 외관을 형성하고, 소비자의 디자인 취향에 따라 교체 가능한 맞춤형 패널이라는 점에서 냉장고의 필수적 부분품에 해당한다.
- ② 쟁점물품은 냉장고 전면 디자인을 좌우하는 요소이며, 냉장고에 특화된 결합방식을 적용하여 제조되었고, 관련 특허도 보유하고 있다.
- ③ 도료 인쇄, 컬러 구현, AF 코팅 등 고도화된 가공 공정을 거쳐 제작된 제품으로서, 강화유리보다 훨씬 고가이며, 냉장고 외의 용도로는 사실상 사용되지 않으므로 쟁점물품의 본질적 특성은 '강화'보다는 '컬러 및 기능성 디자인'에 있다.

4. 처분청 주장

처분청은 다음과 같은 근거로 쟁점물품을 제 7007 호의 강화유리로 분류해야 한다고 주장했습니다.

- ① 쟁점물품이 수입 당시 냉장고 도어에 직접 결합되어 있지 않고, 부속품 없이 단독으로 수입된 강화유리였다는 점에서 제 7007 호에 해당하는 안전유리에 불과하다.
- ② 냉장고에 부착하려면 국내에서 픽서, 커버, 완충재 등 추가 가공을 거쳐야 하며, 이 같은 결합 구조는 수입 당시의 물품 상태에 반영되어 있지 않다.
- ③ 도료 인쇄, AF 코팅, 비산방지 필름 부착 등은 HS 해설서에서 제 7007 호의 가공 범위로 인정되는 공정이며, 전도성 잉크 인쇄와 같은 기능성 구조가 없어 냉장고와의 일체적 작동요소가 존재하지 않기 때문에 '기기의 부분품'으로는 보기 어렵다.

5. 심리 및 판단

조세심판원은 쟁점물품이 냉장고 도어와 결합되어 사용되는 특수성을 갖추었다는 청구인의 주장에는 일정 부분 타당성이 있지만, 관세법상 품목분류는 수입 당시의 상태를 기준으로 판단해야 하며, 쟁점물품은 해당 시점에 어떤 기기와의 결합되어 있지 않은 단독 강화유리 상태로 수입된 사실을 중시하였습니다.

또한 AF 코팅, 인쇄 등 가공 공정은 제 7007호의 범위를 벗어난 것으로 보기 어렵고, 특히 WCO 제 72차 HS 분류의견서에서도 비전도성 잉크 인쇄 유리는 제 7007 호로 분류하도록 결정한 점을 들어, 쟁점물품 역시 제 7007 호로 분류하는 것이 타당하다고 판단하였습니다.

6. 실무적 시사점

이 사건은 향후 강화유리류 제품의 품목분류 실무에 중요한 기준을 제공할 것으로 보입니다. 특히, 강화유리에 디자인, 도료 인쇄, 필름 부착 등 심미적 요소가 가미되었더라도, 그것이 기능적 구조나 전기적 작동 기능 등으로 연결되지 않고 단독 부품으로 수입된 경우에는 제 7007 호의 안전유리로 분류될 가능성이 높습니다.

또한, 실질적으로 특정 기기와의 전용성이 있더라도 수입 당시 기기와 결합된 상태가 아니라면 '부분품'으로 인정받기 까다롭다는 사실이 다시 한 번 확인되었습니다. 특히 냉장고, 스마트폰, 디스플레이 제품 등에 사용되는 커버글라스류는 전도성 잉크 인쇄 여부가 기기의 부분품으로 인정받는 핵심 기준으로 작용하고 있으며, 이는 관세청이 2024 년에 발표한 품목분류 변경 고시(제 2024-17 호, 2025-23 호)와의 방향성도 일치합니다.

따라서 향후 유사한 제품을 수입할 때는 기기와의 결합 구조, 기능성 가공 여부, 수입 당시 상태를 면밀히 확인하여 분류 리스크를 사전에 점검하는 것이 바람직하겠습니다.



Global Customs Insight

미국 De Minimis (소액물품)도 FDA요건 충족 필요

미국 CBP는 25년 7월 9일, 미국 관세법 Section 321(De Minimis, 소액물품)에 해당하는 품목 또한 미국 식품의약국 (FDA; Food and Drug Administration)의 규제를 받는다고 발표 (**CSMS # 65581188**) 하였습니다. (기존의 CSMS #94-001260, **CSMS #17-000388**, CSMS #52257745, CSMS #53697179에 따른 특례절차는 폐지됨)

****\$800 이하의 면세 한도(de minimis value)**에 해당하는 물품이라 하더라도 FDA 규제 품목일 경우, 수량 및 금액과 무관하게 반드시 FDA 요건을 충족해야 합니다.**

주요사항

- (목적 및 배경) FDA 에서 규제를 받는 모든 수입화물은 국민의 건강, 안전 및 보안상의 위험을 초래할 수 있어, **합법적인 무역을 촉진하고 위반제품의 수입을 방지**하기 위함
무역업체와 FDA 모두 기술역량이 발전함에 따라 전자적으로 제출된 모든 FDA 규제제품을 수량과 금액에 상관 없이 검토할 수 있게 됨
- (시행시기) **즉시 시행**. 앞으로 모든 FDA 규제 제품은 FDA 의 심사를 위해 제출되어야 하며, 과거에 저가 제품에 대해 FDA 심사를 면제했던 모든 지침은 더 이상 유효하지 않음



차 미 정

관세사

mjcha@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 글로벌 기업
수출입 통관
- 물류 컨설팅
- 수출기업 해외규정
자문

- (시행시기) **즉시 시행**. 앞으로 모든 FDA 규제 제품은 FDA 의 심사를 위해 제출되어야 하며, 과거에 저가 제품에 대해 FDA 심사를 면제했던 모든 지침은 더 이상 유효하지 않음
- (대상물품)

CSMS #17-000388 5 개 품목군

1. **식품(Food)** 수량이나 가치와 관계없이 식품 및 동물사료(food and feed)는 사전통보(Prior Notice)¹⁾를 반드시 충족하여야 함. 21 CFR 1.277(b)에 의한 면제대상(개인물품, 정부배송, 외교목적 화물 등) 제외
2. **화장품 (Cosmetics)**
3. **식기류 (Dinnerware)** – 조리기구 및 식사용 기구 포함
4. **비의료용 방사선 발생 기기** (전자레인지, TV, CD 플레이어 등)
5. **실험용 생물학적 샘플**

물품	변경 전	변경 후
일정 조건을 충족하는 FDA 규제 제품	CBP 가 FDA 에 통보하지 않고 통관할 수 있는 면제 허용	800 달러이하의 소액물품도 FDA 검토 필수

시사점

미국의 소액물품에 대한 요건준수강화로 미국에 식품, 화장품 등을 전자상거래로 수출하는 기업은 FDA 에 대한 적합성 검토를 사전에 준비하여야 요건미구비에 따른 통관보류 및 반송의 불이익을 최소화할 수 있습니다.

또한, 이번 조치는 미국에 국한된 이슈가 아니라, 글로벌 전자상거래 환경에서 미인증 제품 유통에 대한 각국의 규제가 확대될 가능성을 시사합니다. 따라서 제품 기획 초기 단계부터 전문가의 자문을 받아, 해외 요건을 검토 및 체계적으로 준비하는 것이 필요합니다.

1) 사전통보(Prior Notice)제도- 미국내 수입 또는 반입되는 모든 식품과 동물성사료에 대해서는 송하인/제조자/수하인정보, 물품정보, 도착정보, 생산지 정보, 운송지 정보를 제공하여야 함



FTA 및 수출입 실무 안내 사후관리에 관한 고시 개정

2025년 7월 11일자로 수입신고 이전에도 용도세울 전용물품 승인 신청을 허용하고, 사후관리가 생략되는 용도세울 적용물품의 기준금액을 상향하는 등 기업의 편의를 제고하는 방향으로 '사후관리에 관한 고시'가 개정되어, 주요 개정사항에 대해 안내해드립니다.

1. 용도세울 전용물품 사전심사 절차 마련(§10)

- 세관장에게 수입신고하기 이전에도 용도세울 전용물품 승인을 신청할 수 있도록 제도 개선하여 업체 편의를 제고
 - 용도세울 전용물품 사전 신청하여 승인받은 경우, 수입신고수리 후 전용물품 승인 시까지 발생하는 사후관리 의무* 이행 절차 생략 가능
- * 관리대장 비치·기록, 설치장소 변경 신고, 양·수도 승인 의무 등



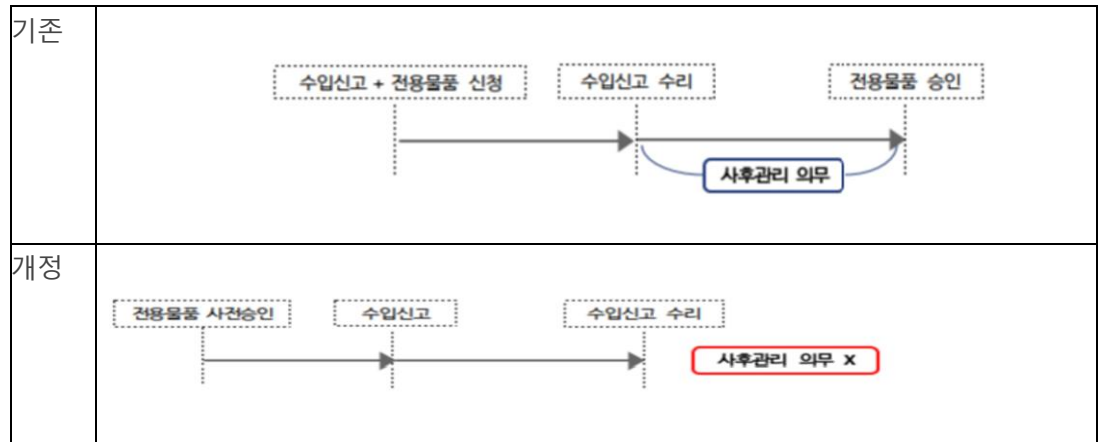
박 성 현

관세사

sh.park@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문



2. 사후관리 생략(신청 가능) 물품 금액 기준 상향(\$3, \$31, 별표 2)

- 최근 수입물가 상승을 반영하여, 용도세율 또는 감면 적용 물품 중 사후관리를 생략하거나 생략신청 가능한 물품*의 금액 기준을 상향

* 업체의 사후관리 부담 경감을 위해 일정 금액 이하로 수입되는 반도체 제조용, 학술연구용 원부자재 등은 사후관리를 생략하거나 생략 신청할 수 있도록 함

- 사후관리 생략 금액 기준은 2014.7.1. 개정된 이후 유지되어 왔으나 수입무역지수의 상승 추세를 고려하여, 고시상 사후관리 면제 금액 기준을 50% 상향하여 업체의 사후관리 부담을 경감

구분	대상물품	품목	종류	금액기준	
				현행	개선
사후관리 생략	용도세율 (法 §83)	84류~ 97류	제한없음	품목당 과세 가격 1,000 만원 미만	품목당 과세 가격 1,500 만원 미만
	감면 (法 §89, §90**)		원재료, 부분품 및 견본 품		
사후관리 생략 신청 가능	감면 (法 §90)	1류~ 83류	원재료, 부분품 및 견본 품으로	품목당 과세 가격 2,000 만원 미만	품목당 과세 가격 3,000 만원 미만
		84류~ 97류	서 3월 내 사용 될 것 인정	품목당 과세 가격 1,000 만원 이상 2,000만원 미만	품목당 과세 가격 1,500 만원 이상 3,000만원 미만

* 반도체제조용장비 감면 / ** 학술연구용품 감면 / *** '원재료 사용계획서'를 제출받아 심사

3. 사후관리물품 확인 결과에 따른 조치 사항 명확화(\$23)

- 사후관리물품 확인(서면 또는 현지) 결과 이상 유무와 관계없이 그 결과를 전산에 등록하도록 하고, 이상이 없더라도 업체의 신청 시 세관장이 확인 결과를 통지할 수 있도록 관련 규정 정비

4. 조세특례제한법 제140조 감면물품 사후관리세관 변경 등(\$3)

- 조세특례제한법 제140조(해저광물자원개발) 감면물품의 사후관리 세관을 현행 통관지 세관에서 감면 목적으로의 사용 여부 점검이 용이한 관할지 세관*으로 변경하고, 사후관리 사항도 같은 법 타 조항에 따른 감면을 받은 물품과 통일시킴

* 사후관리 물품을 설치 또는 사용할 장소를 관할하는 세관

※ 기 시행한 지침(조세특례제한법 제140조에 따른 관세감면물품의 사후관리세관 변경 시행, 공정무역심사팀-1932(2024.10.30.))을 고시에 반영

5. 사후관리업무 위탁 취소 근거 추가(\$25)

- 사후관리업무 위탁* 취소 사유에 ① 수탁기관의 장이 수탁의사를 철회하거나, ② 수탁기관의 직제 변경 등으로 용도세율의 적용 또는 감면과 관련한 업무를 주관하지 않게 된 경우를 포함

* (관세법 §108) 관세청장은 필요한 경우 사후관리 업무를 주무부장관에게 위탁 가능

6. 사후관리 위탁 대상 및 근거 명확화(별표 6)

- '채유 및 탈지대두박용'으로 할당관세를 적용받아 수입한 대두도 농림축산식품부에 사후관리 위탁된 물품임을 고시에 명확히 규정

※ 사후관리 업무 위탁 대상 안내 기 시행한 지침(사후관리 업무 위탁 대상 안내 (공정무역 심사팀-1707(2024.9.12.))을 고시에 반영

- 수입추천기관 위탁물품을 '수입추천기관의 추천을 받은 물품'으로 명확히 할 수 있도록 용어 정비

7. 사후관리업무 종결 사유 추가(\$32)

- 물품의 관세율 구분 또는 품목번호의 변경에 따라 해당 물품이 사후관리 대상에서 제외되었음이 확인된 경우 세관장이 사후관리 종결 처리할 수 있도록 규정 정비

8. 타 고시 개정사항 반영(\$12)

- 세율불균형 감면물품의 장외작업을 일괄 신청하여 허가를 받은 경우에는 사후관리 일시반출입신고 절차를 생략하도록 함

※ 「세율불균형 감면물품의 제조·수리공장 지정 및 운영에 관한 고시」(관세청 고시 제2024-35호) 개정 사항 반영

9. 그 밖의 개정 사항

- 용도세울 전용물품 승인(신청)서에 사용(설치) 장소 추가(별지 1)
- 단서를 분리하여 조문 체계 간소화, 조항 신설에 따른 기존 조문 이동 및 인용조항 등 정비
- 현지확인과 관련하여 행정조사 절차의 일반적 사항에 대해 「행정조사기본법」을 준용하도록 규정 마련



관세무역개정 내용과 의견

「관세조사 운영에 관한 훈령」 개정(안) 행정예고

1. 개요

관세법 제2조 제20호에서 “관세조사”란, 관세의 과세표준과 세액을 결정 또는 경정하기 위하여 방문 또는 서면으로 납세자의 장부, 서류 또는 기타 물품을 조사(통합조사 포함)하는 것으로 정의하고 있습니다. 이와 관련된 「관세조사 운영에 관한 훈령」 개정 내용 중 주요 내용 중심으로 안내 드립니다.



김 다 은

관세사

dekim@shcs.kr

[PROFILE]

- 신한관세법인
- 수출입통관
- 외환 컨설팅
- FTA 자문

2. 개정이유

- (1) 간이조사 용어 변경 (제2조)
- (2) 간이관세조사 추가에 따른 조항 신설 (제10조)
- (3) 관세조사대상 자료제출 미이행시 조치사항 변경 (제38조)

3. 주요내용

- (1) 간이조사 용어 변경 (제2조)

- ① 타행정조사(범칙조사 등)와 구분하기 위해 “간이관세조사”로 용어 변경
- ② 방문조사기간과 전체 관세조사 기간의 축소 내용을 포함한 문구 정비

개정 전	“간이조사”란 관세조사 대상으로 선정된 업체 중 업체의 관세행정 협력도, 성실도, 과거 관 세조사 이력 등을 고려하여 위험도가 낮다고 판단되는 업체를 대상으로 최소한의 해 명자료의 요구·검증 및 방문조사의 기간을 10일 이내로 축소하여 실시하고 수출 입 관련 의무 이행 관련하여 유의할 사항 안내·자문 등을 하는 관세 조사를 말한다.
개정 후	“간이관세조사”란, ------(생략)----- 전체 관세조사 기간(방문조사 기간 포함)을 축소하여 조사하는 것을 말한다.

- (2) 간이관세조사 추가에 따른 조항 신설 (제10조) - 관세조사 방식에 “간이 관 세조사” 추가로 2항 신설 및 단서 조항 문구 정비

개정 전	①세관장은 방문조사를 원칙으로 관세조사(재조사를 포함한다)를 하되, 명백한 과세 근거 에 의하여 서류나 장부만으로 조사목적 을 달성할 수 있을 것으로 판단되는 경 우에는 서면조사를 할 수 있다. 다만, 재조사 시 방문조사 또는 서면조사를 하지 않 아도 결정 서 주문에 대한 처분이 가능한 경우에는 이를 생략할 수 있다.
개정 후	① 관세조사는 방문조사를 원칙으로 하고, 조사대상자의 관세행정 협력도, 성실도 등을 고려하여 불 때 위험도가 낮다고 판단되는 경우에는 간이 관세조사를 할 수 있다.
	② 제1항에도 불구하고 명백한 과세근거에 의하여 서류나 장부만으로 조사목적 을 달성할 수 있을 것으로 판단되는 경우 등에는 서면조사를 할 수 있다. 다만, 재조사 의 경우 서면조사를 하지 않아도 결정서 주문에 대한 처분이 가능한 때에는 이를 생략할 수 있다. (*신설)

(3) 관세조사대상 자료제출 미이행시 조치사항 변경 (제38조) -관세조사대상자가 자료제출 미이행시, 제재 사항 "담보생략 중지"로 변경

개정 전	④ 세관장은 조사대상자가 정당한 사유없이 요청한 기한 내에 관세조사자료를 제출하지 않거나 관세조사를 거부 또는 기피하는 경우에는 다음 각 호의 조치를 할 수 있다. 1~5. 생략 6. 수입물품의 P/L신고 배제, 통관보류, 검사비율 상향
개정 후	6. 담보생략 중지

4. 개정의견

「관세평가 운영에 관한 고시」 개정에 따라 "과세가격 신고자료 일괄제출" 도입될 예정입니다. 더불어 해당 훈령의 개정내용으로 보아 관세청은 과세자료 확보에 중점을 둔 것으로 보이 있습니다. 한편, 관세법 제12조에서는 ①수입신고필증 및 관련 계약서등의 서류는 수리일부터 5년, ②수출(반송)신고필증, 관련 가격결정자료 등 서류는 해당 신고 수리일부터 3년, ③보세화 물/적재화물/보세운송에 관한 자료는 수리일부터 2년간 보관의무를 규정하고 있습니다. 관련 제도에 따라, 납세의무자는 향후 수출입신고의 내용을 증빙할 수 있는 증거서류를 적절히 구비할 필요가 있을 것으로 사료됩니다.

THE BEST CUSTOMS ADVISOR

We make the difference for your successful business!



 Shinhan